

详细实用指南

伊斯坦布尔公约：问题与解答

Council of Europe · English · 2019

重要: 这是一份详细的非官方阅读指南，并非官方翻译。请参阅原始出版物以了解完整的要求和背景。

基于原始出版物

<https://rm.coe.int/questions-answers-on-istanbul-convention-eng/16809e40cd>

内容

1. 目的和范围
2. 重点指导
3. 如何使用本指南
4. 以幸存者为中心的原则
5. 实际反应顺序
6. 安全 and 质量检查
7. 行动清单

01 目的和范围

- 《伊斯坦布尔公约》及其预防、保护、起诉和协调政策框架的问答指南。

02 重点指导

- 该公约将暴力侵害妇女行为视为侵犯人权和历史上权力不平等的表现。
- 它涵盖预防、幸存者保护和支持、实体法、调查、起诉和综合政策。
- 各国应提供信息、庇护所、求助热线、医疗保健、专家支持、强奸危机服务以及对儿童证人的保护。
- 支持不应依赖幸存者提出指控或作证，服务应避免歧视。
- 该公约没有规定家庭结构或要求教授特定的生活方式；它解决了使暴力正常化的有害陈规定型观念。
- GREVIO 的监测审查法律、实施和实践，并包括来自民间社会的证据。
- 风险评估、紧急禁止令和保护令应迅速做出反应，同时尊重幸存者的安全和程序权利。
- 移民和庇护程序应承认基于性别的迫害，并避免使申请人遭受进一步伤害。

03 如何使用本指南

- 本指南将源出版物转变为实用的阅读辅助工具。它是为幸存者、值得信赖的支持者、卫生和社会服务人员以及项目经理而设计的。它不能取代紧急服务、医疗护理、法律建议或完整的来源出版物。
- 仅使用适合个人情况的部件。保留她的选择、隐私和节奏。如果建议的操作可能会将浏览、通话、文档或位置暴露给施虐者，请首先选择更安全的设备、地点或时间。

04 以幸存者为中心的原则

- 安全第一。询问什么可以让接下来的几个小时或几天更安全，并避免采取可能引发报复的措施。切勿为了提供基本帮助而要求披露信息。
- 尊重自主权和知情同意。解释现实的选择、好处、限制和可能的风险；幸存者决定接下来发生的事情，除非立即适用法律保障义务。
- 保护机密。在共享信息之前，收集最少的信息、限制访问、商定安全联系方法并解释任何限制。
- 提供公平的机会。考虑残疾、语言、年龄、移民状况、贫困、农村孤立、性取向和其他障碍，不要刻板印象。

05 实际反应顺序

- 从当前的安全和紧急健康需求开始。在犯罪嫌疑人不在场的情况下私下询问谈话是否安全以及该人是否需要紧急护理。
- 不加询问地倾听。验证发生的事情，避免指责，并且不要要求按时间顺序进行说明或证据。仅记录必要的内容并使用幸存者自己的话。
- 提供少量经过验证的选项：医疗护理、安全住宿、社会心理支持、法律信息、警察或适当的保护服务。解释接受一项服务并不需要接受所有其他服务。
- 获得同意后进行热情转介：确认服务开放、可访问且安全；解释会发生什么；并避免在各机构之间反复派遣幸存者。
- 就后续行动和安全的沟通方式达成一致。如果设备可能受到监控，请勿留下识别信息、发送泄露通知或以明显名称存储文件。

06 安全和质量检查

- 请勿与犯罪嫌疑人对峙、调解暴力关系、承诺无法控制的结果或迫使幸存者立即离开。
- 请勿使用未经验证的电话号码或推荐人。服务可能会关闭、更改资格规则或以不安全的方式共享信息；在发布或推荐之前确认详细信息。
- 组织应培训员工、监督疑难案件、制定保密文件规则、维护更新的转介图并为员工提供支持，以减少倦怠和有害做法。

07 行动清单

- 现在谈论、阅读或保存本文件是否安全？
- 是否考虑了紧急伤害、怀孕问题、性暴力护理和自杀风险？
- 幸存者是否选择了可以记录或共享哪些信息？
- 口译、残疾人通道、儿童保育、交通和费用障碍是否得到解决？
- 转介是否经过验证？是否有安全的后续计划？
- 该人是否被告知暴力不是她的错并且她可以拒绝任何选择？